



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/556/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

סיטי סנטר (מ.א.ת.) ניהול בע"מ, חברה XXXXX

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד גלנטי ניב
הרב מרכוס 5, חיפה 33283
טל': 04-8555494
פקס: 04-8555252
נייד: 054-4984695
דוא"ל: office@law-gsd.co.il

נגד

- | | |
|---|---|
| 1 | דנ - אביב השקעות בע"מ, חברה XXXXX |
| 2 | הלפרין שמאות בע"מ, חברה XXXXX |
| 3 | בורדו תיקים בע"מ, חברה XXXXX |
| 4 | גל שי לי ניהול ואחזקות בע"מ, חברה XXXXX |

נתבעות

באמצעות ב"כ: עו"ד אליהו בלייר
ריב"ל 22, תל אביב 67778
טל': 03-5379163, 03-5379221
פקס: 03-5379156
נייד: 050-5354242
דוא"ל: eblaier@bezeqint.net

פסק דין

1. זוהי תביעה שהגישה חברת הניהול כנגד הנתבעות 1-4, שהן בעלות זכויות בבית, בה עתרה לחייבן בתשלום דמי אחזקה בסך של 265,534 ₪, לפי הפירוט להלן: מחודש 4/2017 ועד לחודש 11/2021 (כולל) סך של 166,258.82 ₪ כולל מע"מ (קרן בלבד), והוצאות פיגורים כקבוע בהסכם הניהול בסך של 99,275.68 ₪.
2. הבית מושא ההליך ידוע כחלקות 1 ו-2 בגוש 10830 ונמצא בשד' בן גוריון 6, חיפה (להלן: "הבית"). התובעת היא חברת הניהול של מרכז מסחרי ומשרדים בשם "סיטי סנטר" המתנהל בבית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/556/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעות 1-4 (להלן: "הנתבעות") הן חברות בעלות זכויות בשטח של 1,134.54 מ"ר מתוך כלל שטחי הבית, המשמש כחלק מקומת משרדים שלישית במבנה A.

תמצית טענות התביעה –

3. הנתבעות רכשו את זכויותיהן בנכס מחברת "הדר ירוק נכסים והשקעות בע"מ" (להלן: "הדר ירוק"), אשר רכשה את הזכויות בנכס מיזם הפרויקט "מחצבות חיפה בע"מ" (להלן: "היזם").
4. במסגרת הסכם הרכישה שנחתם ביום 27.7.2008 בין הנתבעות להדר ירוק (להלן: "הסכם הרכישה"), וכתנאי לקבלת אישור היזם להעברת הזכויות לנתבעות, התחייבו הנתבעות, בין היתר, לקבל על עצמן את כל החובות והזכויות שבהסכם הניהול (להלן: "הסכם הניהול"), לרבות נספח 8(א) להסכם הרכישה אשר נחתם על ידן, בו התחייבו לקבל על עצמן את כל הוראות הסכם הניהול אשר צורף אף הוא כנספח 4 להסכם הרכישה, לרבות את ההוראות כלפי התובעת עצמה.
5. בהתאם להוראות הסכם הניהול, הוצאות חברת הניהול מחולקות ככל הניתן לאגפים בפרויקט אליהן הן משויכות, לאחר שנבחן את מי משרתת כל הוצאה, וההוצאות המשותפות לכל האגפים בבית חלות על כלל בעלי הדירות בבית. (ראו סעי' 6.2 להסכם הניהול).
6. במהלך שנת 2016 פנתה הנתבעת מס' 1 בשם כל הנתבעות לתובעת, וביקשה משיקולי מס, כי דרישות התשלום והחשבוניות המופקות על ידה לנתבעות בגין דמי ניהול, יופקו על שם שותפות ארבעת הנתבעות בשם "דן-אביב חיפה", במקום שיופקו על שם החברה הנתבעת 1. בהתאם לבקשתה, החלה התובעת להפיק להן את החשבוניות כמבוקש. ממועד רכישת הזכויות בנכס ועד לחודש 4/20217 (במשך 9 שנים), שילמו הנתבעות את דמי הניהול לתובעת באמצעות הנתבעת מס' 1 שפעלה בשמן.
7. החל מחודש 4/2017 הפרו הנתבעות באופן פתאומי וחד- צדדי את התחייבותן לתובעת, ובחרו לשלם את דמי הניהול בגין השטח שבחזקתן באופן חלקי בלבד, ולפי תעריף חודשי מופחת של 8 ₪ לכל מ"ר בתוספת מע"מ, וזאת ללא כל בסיס או זכות, כאשר דמי הניהול החודשיים במבנה A עמדו במשך השנים על סך של 13 ₪ למ"ר בתוספת מע"מ (להוציא שנת 2020 בה בשל משבר הקורונה נגבו רק 12.5 ₪ לכל מ"ר). ויוטעם, דמי הניהול המופחתים שולמו ביחס לשטח של 504.54 מ"ר מכלל הנכס שבבעלות הנתבעות, בעוד שבגין יתרת הנכס שילמו שוכרי הנתבעות דמי ניהול מלאים.
8. דמי הניהול נגבים על ידי התובעת בהתאם להוראות הסכם הניהול, ומבוססים על הוצאות חברת הניהול בתוספת שכר חברת הניהול בשיעור של 15% מסכום ההוצאות. חלוקת ההוצאות בין היחידות השונות בפרויקט נעשית תוך התחשבות בכמות, עלות וטיב השירותים שניתנים לנכסים השונים בפרויקט, וביחס שבין שטח הנכס המוחזק ע"י בעל דירה לבין השטח הכולל של הנכסים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/556/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המוחזקים בפועל ע"י בעלי הדירות במרכז המסחרי ו/או בעלי המשרדים, ו/או בעלי הדירות בפרייקט כולו (כמפורט בסעי' 6.3. להסכם הניהול).

9. מחוות דעת המומחה מטעם התובעת, עלה כי דמי הניהול אותם היא גבתה מבעלי הדירות באגף A, משקפים את עלות דמי הניהול שעל בעלי דירות אלו לשלם בעבור השנים 2017-2020 כולל.

10. בהתאם לסעיף 12.1 להסכם הניהול ריבית הפיגורים המתווספת לקרן חובן של הנתבעות עומדת על 13.2% לשנה, בתוספת 10% לשנה, ובסה"כ 23.2% לשנה, ובגין הריבית חייבות הנתבעות לשלם לתובעת סך של 99,257.68 ₪ בגין התקופה מושא ההליך.

תמצית טענות ההגנה -

11. התובעת צירפה לכתב התביעה חוות דעת מומחה (נספח 10). חוות דעת היא בגדר ראיה, ועל פי תקנה 15 לתקנות סדר הדין האזרחי אין לצרף ראיות לכתב טענות (למעט תביעות פיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), ומשכך, יש להוציא את נספח 10 מכתב התביעה.

12. מהות הסכסוך היא תשלום הוצאות אחזקה לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), והמפקח על רישום מקרקעין אמור להכריע במחלוקת בין הצדדים על פי הוראות חוק המקרקעין ולא על פי הוראות הסכם הניהול. תביעות שעילתן בהסכם הניהול אינן בסמכות המפקח על רישום מקרקעין.

13. מדובר בבית מורכב שיש לו יותר מכניסה אחת, וחלות עליו הוראות סעי' 59 (ב) לחוק המקרקעין. משכך, יש לחלק את הוצאות האחזקה של הרכוש המשותף לפי האגפים השונים של הבית.

14. חלק ניכר מהוצאות האחזקה של הרכוש המשותף (כ-25.8%) היא הוצאה עבור שמירה. הצורך בשמירה הוא פועל יוצא של דרישת החוק להצבת שומר בכניסה לקניון. דרישה כזו לא קיימת לגבי אגף A שהוא כולו אגף משרדים, ובו מצויות יחידות הנתבעים, והוצאה זו אינה באה לשרתו. על אף האמור, מחייבת חברת הניהול את בעלי היחידות באגף A ב-31.5% מעלויות השמירה.

15. הנתבעות מקבלות מהתובעת שירות מזערי שכולל: תחזוקת 4 מעליות, תאורה, ניקיון חדר מדרגות, ביטוח מבנה, סילוק אשפה (כאשר לנתבעות אין אשפה בכמויות של הקניון). הנתבעות מספקות לעצמן את מרבית השירותים, לרבות: שרותי מיזוג אויר, תחזוקת מערכת כיבוי אש וגילוי עשן, ניקיון השירותים בקומת המשרדים, ותחזוקה שוטפת כגון לקירות החיצוניים, וגם מטעם זה לא נכון להשית עליהם ההוצאות הנתבעות ע"י התובעת.

16. חוזים לא נועדו לקשור את הצדדים להם לעולמי עד, ולא ניתן לכבול את הצדדים בחוזים שלא ניתן להשתחרר מהם, מדובר בפגיעה בחופש החוזים. במקרה דנן מדובר בחוזה שאינו מסתיים ויחול גם על רוכשי נכסי הנתבעות בעתיד (כמפורט בסעי' 8 להסכם הניהול).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/556/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. סעיפים 4.14-4.15 להסכם הניהול שוללים מהנתבעות את הזכות להשתתף באספות כלליות ולבחור את הנציגות. היות שהנציגות היא שקובעת את היקף שירותי הניהול, הפועל היוצא הוא שנשללת מהנתבעות האפשרות להשפיע על היקף השירותים הניתנים ועל עלותם.

18. מדובר בהסכם מפלה, מקפח, ובלתי מוגבל בניגוד לחוק המקרקעין ולתקנון המצוי. ההסכם פסול ומנוגד לתקנת הציבור.

19. על פי מסמכים שנמסרו לנתבעות עולה כי בגדר הוצאות האחזקה נכללו הוצאות שאינן נכנסות לגדר הוצאות לאחזקת הרכוש המשותף כלשון סעי' 58 לחוק המקרקעין. כגון: הוצאות בגין משכורות למנהלי התובעת, וכן הוצאות ההנהלה של התובעת. דמי הניהול המשולמים לתובעת בגובה 15% מההוצאות נועדו לכיסוי הוצאות מנהל חברת הניהול והוצאות ההנהלה, ואין לכלול בהוצאות האחזקה רכיבים נוספים הכוללים שכר והוצאות ההנהלה.

20. הפחתת הוצאות השמירה (שאינן משרתות את הנתבעות) והוצאות שכר מנהל חברת הניהול והוצאות ההנהלה מסה"כ ההוצאות מעמיד את ההוצאות אותן יש להשית על הנתבעות על 4.3 ₪ לחודש למ"ר, ובתוספת דמי הניהול על סך של 4.95 ₪ למ"ר לחודש. הנתבעות משלמות מדי חודש 8 ₪ למ"ר שזה עולה על הסכום האמור.

21. הריבית אשר מבוקש להשית על הנתבעות מופרזת ואינה עולה בקנה אחד עם חוק פסיקת ריבית והצמדה, ואין לאשרה.

ההליכים בתיק -

22. בדיון שהתקיים ביום 6.4.22 הוריתי לצדדים להגיש סיכומי טענות בשאלה האם הדין המהותי החל על הסכסוך הוא הוראות חוק המקרקעין או דיני החוזים מכוחם יפורשו הוראות הסכם הניהול.

23. ביום 29.6.22 ניתנה על ידי החלטה בה קבעתי כי היות שטרם נרשם תקנון מוסכם לבית, הסכם הניהול חל ומחייב את הצדדים לו, וכי במקום בו קיימת סתירה בין הוראות הסכם הניהול להוראות חוק המקרקעין תגברנה הוראות הסכם הניהול.

24. התיק נקבע להוכחות, והצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם. מטעם התובעת הוגש תצהירו של רני בנדר שכיחן כמנהל הפרויקט מטעמה של התובעת, ומטעם הנתבעות 1-4 הוגש תצהירו של זאב הלפרין שהינו הבעלים של נתבעת מס' 1.

25. לדיון ההוכחות התייצבו העדים וכן התייצב עורך חוות הדעת מטעם התובעת. הללו נחקרו על תצהיריהם ועל חוות הדעת. הצדדים סיכמו טענותיהם, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/556/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה –

26. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעות, יחד ולחוד, במלוא הסכום הנתבע, הכול כפי שיפורט להלן.

27. היות שהבית טרם נרשם כבית משותף תאורו לקוח מתוך כתב התביעה, מבלי לקבוע מסמרות לגבי נכונות התיאור, והוא כולל: חניון תת קרקעי ושטח מסחרי (קניון) בו מצויה הכניסה הראשית של הבית. מעל המרכז המסחרי קיימים שני מבנים. מבנה A משמש מבנה משרדים בן ארבע קומות, ומבנה B משמש כמבנה משרדים בן שמונה קומות הכולל מלון בארבע הקומות התחתונות של המבנה. למלון במבנה B קיימת כניסה נפרדת מהרחוב.

28. אפרט להלן את העובדות שאינן במחלוקת בין הצדדים: הכניסה ליחידות הנתבעות מתבצעת מתוך קומת הקרקע דרך המרכז המסחרי-הקניון או דרך החניון, כאשר בשניהם מוצב שומר; הנתבעות רכשו נכסיהן בשנת 2008 ובמסגרת הרכישה חתמו גם על הסכם הניהול; מיום הרכישה ועד חודש מרץ 2017 שילמו הנתבעות דמי ניהול מלאים; מחודש אפריל 2017 החלו הנתבעות משלמות סך של 8 ₪ למ"ר לחודש (במקום 13 ₪ למ"ר + מע"מ) בעבור חלק מהנכס שבבעלותן (504.54 מ"ר), והמשיכו לשלם דמי ניהול מלאים בעבור יתרת נכסיהן.

הדין המהותי החל על ההליך-

29. לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי הנתבעות חתמו על הסכם הניהול באופן שהוא מחייב אותן.

30. בין הצדדים הייתה קיימת הסכמה לכך שהסמכות לדון בתביעה היא של המפקח על רישום מקרקעין (ראו סעיף 3 לכתב ההגנה, וסעיף 22 לכתב התביעה), אך הייתה קיימת מחלוקת ביחס לדין המהותי החל על הסכסוך. בהחלטה שניתנה על ידי ביום 28.9.22 קבעתי כי התובעת עונה על הגדרת "מתחזק" בסעיף 71 לחוק המקרקעין.

31. כפי שצוין לעיל, בהחלטה שניתנה על ידי ביום 28.9.22, אשר לא הוגש ערעור עליה, קבעתי כי הדין המהותי החל על הבית הוא דיני החוזים והוראות הסכם הניהול, וכי "במקום בו קיימת סתירה בין הוראות הסכם הניהול הפרטניים להוראות חוק המקרקעין תגבנה הוראות הסכם הניהול, עליו כאמור חתמו הנתבעות".

חובת בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה-

32. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, בקבעה לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/556/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

33. בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, ולהבטחת כל השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג בשיעור הנגזר מיחס שטח רצפת דירתו לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון או בהסכם ניהול שיעור השתתפות אחר.

34. חובה זו היא חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, והיא חלה על כל בעל דירה בבית משותף. מכוחה חייב כל בעל דירה בבית לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה באופן מלא, במועד וכסדרו. תכליתה של חובה זו, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח החזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף וניהולו (ראו בעניין: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, (נבו, 28.10.87); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכרית, (נבו, 17.5.04); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, (נבו, 16.11.14); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברחוב רמז 35 תל אביב, (נבו, 15.4.19); עש"א (מחוזי ת"א) 60770-06-20 קירשנבאום נ' אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.ו.מ) בע"מ, (נבו, 17.1.21).

35. לאור החובה המוחלטת של בעל דירה לשלם חובות בגין אחזקת הרכוש המשותף, לא מצאתי ליתן משקל לטענות הנתבעות כי הסכם הניהול עושק ומקפח באופן שיש מקום לבטלו או כי קיים ניגוד עניינים בכך שהתובעת היא בעלים של 85% מהדירות בבית. הנתבעות שילמו משנת 2008 עד שנת 2017 את דמי הניהול באופן סדיר ומלא, וגם לאחר אפריל 2017 המשיכו לשלם ביחס למרבית שטח יחידותיהם את מלוא דמי הניהול. בנוסף, הנתבעות לא טענו, וממילא לא הוכחו, כי נקטו בהליך משפטי כלשהו לתקיפת הוראות הסכם הניהול או לביטולו, ולא ניתן להעלות טענות אלו כטענות קיזוז לאור הפסיקה לעיל.

36. גם טענת הנתבעות בסעיף 19 לכתב ההגנה כי בשנת 2019 לא חויב החניון בדמי ניהול, מה שמהווה אפליה, אין בה ממש. מעיון בדו"ח שנת 2019, אשר צורף לחוות דעת מטעם התובעת (עמ' 69 לנספחי התביעה), עולה כי החניון חויב בדמי ניהול בשיעור של 152,220.20 ₪ בשנת 2019. מכל מקום, אפילו היה מוכח אחרת אין טענה זו מהווה טענת הגנה.

שיעור חלקו של הנתבעות בהוצאות בהתאם להוראות הסכם הניהול-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/556/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. התובעת הגישה חוות דעת מומחה שנערכה ע"י שלמה מרגולין (להלן: "המומחה") וצורפה כנספח 10 לכתב התביעה. המומחה סקר את המבנה ותיאר באריכות בעמ' 3 לחוות דעתו את מורכבותו של המבנה, תוך פירוט אילו רכיבים משמשים אלו אגפים במבנה. המומחה פירט את אופן הניתוח ואת כללי ההתחשבות, הציג טבלה המציגה את השטחים באגפים השונים, ופירט כמה אחוזים מכל הוצאה נכון לייחס לכל אגף תוך שהוא מנתח עלויות של כוח אדם, ניקיון, טואלטיקה, פינוי אשפה וקרטון, שמירה, אחזקה, חשמל, מים, ביטוח, מיזוג, מעליות והוצאות הנהלה וכלליות. המומחה ביצע פילוח לפי שנים לכל אגף בו ייחס לאגף הנתבעות הוצאה חודשית שנעה בין 14.12 ₪ למ"ר לבין 15.18 ₪ למ"ר.

38. המומחה נחקר על חוות דעתו והבהיר כי שיעור חלקו של אגף A בסה"כ הוצאות הבית עומד על 35% בהתאם לתחשיבים שערך, וכי כל בעלי הדירות בבית משלמים מעבר לחלקם היחסי בהוצאות הניהול גם עמלת ניהול בגובה 15% מסה"כ ההוצאות החלות עליהם, ראו עדותו בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 29.1.23 (להלן: "הפרוטוקול") שורות 15-37.

39. הנתבעות טענו כי יש בבעלותן 15% בלבד משטח הבית, ויתרת הבעלות - 85% היא של התובעת. לטענתן הוראת סעיף 6.3 להסכם הניהול אשר הקנתה לתובעת את האפשרות לחלק את ההוצאות בין בעלי הדירות השונים בבית בהתאם ל- "סוג, אופי, כמות ועלות השירותים הניתנים לנכס מסויים או לסוג מסויים של נכסים, או של שטחים בתוך נכסים אשר מעצם אופיים צורכים יותר או פחות שירותים מנכסים אחרים בפרוייקט...", נועדה - "להיטיב עם בעלי המיעוט, להפחית את חלקם בהוצאה כך שזו לא תעלה על חלקם בבניין. ולא למצב בו חלקם בבניין הוא 15% ויחוייבו בשיעור כפול מזה" (ראו סעיף 9 לסיכומי הנתבעות).

40. טענה זו אין לה על מה לסמוך, ולא ברור על מה מעוגנת קביעה זו של הנתבעות, כי חלוקת ההוצאות נועדה להפחית את הוצאות בעלי דירות המיעוט מכפי שיעור חלקן היחסי ביחס השטחים. כפי שנקבע מפורשות בהסכם הניהול, הסעיף הקנה לתובעת אפשרות חלוקה על בסיס סוג, אופי כמות ועלות השירותים הניתנים לנכס מסוים, ולא על בסיס מידת ההנאה שאותה יחידה מפיקה מאותו שירות או מרצונה או מאי רצונה של אותה יחידה לקבל שירות זה.

41. נוכח האמור, ומשלא הופרכה החלוקה שביצע המומחה יש לקבל את המלצותיו לחלוקת כל הוצאה והוצאה בין היחידות השונות כמפורט בחוות דעתו.

הוצאות כוח אדם וההוצאות הנהלה של חברת הניהול-

42. עיקר תרעומתן של הנתבעות הייתה על כך שהוצאות כוח האדם בהנהלה הגיעה לסכומים משמעותיים מאד, כך שלטענתן לא קיימת הלימה בין הוצאות אלו לבין מה שנדרש לניהול עסקיהן של הנתבעות, ראו עמ' 2 לפרוטוקול שורות 38-40. במענה לטענה זו השיב המומחה כי מסך כל הוצאות כוח אדם והנהלה מצא לייחס לנתבעות רק הוצאה בגובה של 646,000 ₪ לשנת 2018 מתוך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/556/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

900,000 שהוצאו בפועל, וכי את היתר ייחס לקניין. לדבריו, ההוצאות שמצא לייחס בחישוביו מקובלים בכל בנין בסדר גודל דומה, ראו תשובתו בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 1-2.

43. הנתבעות טענו כי יש לממן את הוצאות שכר מנהל חברת הניהול ועובדיה מתוך עמלת הניהול בגובה 15% המשולמת למתחזק, ואין להכניס הוצאות אלו להוצאות האחזקה של הבית. המומחה נחקר על כך ארוכות, והשיב כי בין בבתים בהם עמלת הניהול מחושבת בשיטת ה cost plus אחוזים, ובין בבתים בהם עמלת הניהול מחושבת בשיטה של cost plus עמלה קבועה, הוצאות אב הבית ואנשי האחזקה שלו נמצאים בהוצאות הבית ולא יורדים מעמלת הניהול, ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 36-50, ועמ' 4 שורות 4-15. מעדות המומחה עלה כי רק הוצאות המנהל האזורי, רואה חשבון ראשי, יועצי בטיחות וכו' משולמות מעמלת הניהול, וכי הוצאות הצוות שנמצא בבנין באופן פיזי שוטף ונותן שירותים לבית נכנסות לסעיף ההוצאות.

44. עיון בפרק ההגדרות בהסכם הניהול מעלה כי ההוצאות בהן אמורים לחייב כל בעל דירה בבית הוגדרו באופן מפורש כ- " כל ההוצאות ברוטו הכרוכות בניהול וביצוע השירותים, כולל ההוצאות הכרוכות בתפעול חברת הניהול הגביה והמימון הכרוכות בניהולה...".

45. המומחה היטיב להסביר את העניין בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 35-39: "בהוצאות נמצא כל מי שנמצא בבנין ועובד כולל מנהל והצוות שלו, עמלת הניהול או שכר חברת הניהול זה שכר שניתן עבור רווח קודם כל, חברה לא עובדת שלא למטרות רווח זה פעם אחת, פעם שנייה עבור התמיכה שלה, יש מנהל אזורי שנמצא פעמיים בשבוע, יש כל מיני תמיכות בכל מיני נושאים שחברת ניהול מקבלת ועבור זה משולם לה הפלוס, העמלה. עמלה לא משקפת את כוח האדם שנמצא בבנין".

46. מעדות רני בנדר עלה כי הוא מנהל את חברת הניהול מאז 9/2016, ראו עדותו בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 9-10, 49-50. בעמ' 10 שורות 7-14 פירט העד מי הם עובדי חברת הניהול אשר מקבלים שכר. העד ציין בעדותו כי מתוך כלל השטח שבבעלות הנתבעות- 6,000 מ"ר, השוכרים ביחידותיהם של הנתבעות בשטח של 5,500 מ"ר משלמים את דמי הניהול באופן סדיר באין מלין, ראו עדותו בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 32-40.

47. הנה כי כן, מהוראות הסכם הניהול ומעדות עד התובעת, שלא הופרכה, נהיר כי הוצאות כוח האדם והוצאות ההנהלה נכללות בהוצאות המושתתות על כלל בעלי הדירות בבית, והן לא אמורות להיות משולמות מתוך עמלת הניהול אשר הוגדרה בפרק ההגדרות שבהסכם הניהול בנפרד מסה"כ ההוצאות כ- "השכר לו זכאית חברת הניהול בתמורה להתחייבויותיה על פי הסכם זה שיהא בשיעור של 15% (חמישה עשר אחוז) מסכום ההוצאות".

48. לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעות כי בעבור השכר המשולם לעובדי ההנהלה, המושת על כל בעלי הדירות בבית כהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, הם מטפלים בנכסים שבבעלות התובעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/556/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(לרבות השכרתם ואחזקתם). ראשית, מדובר בהרחבת חזית אסורה שעה שטענה זו נטענה לראשונה בסיכומי טענות הנתבעות. שנית, טענה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה. לא הובאה ולו ראשית ראיה לאמור.

הוצאות אחזקת הרכוש המשותף-

49. הנתבעות טענו כי באגף A אין רכוש משותף, ועל כן לא ברור מדוע גובים מהם לדוגמא 91,000 ₪ בעבור תחזוקת הרכוש המשותף לשנת 2020, ראו עמ' 4 לפרוטוקול שורות 47-49.

50. המומחה השיב לכך בעדותו, עמ' 54 לפרוטוקול שורות 1-4: **"אני מפנה לעמוד 10 לחוות הדעת, יש כאן רשימת הוצאות שמתייחסת לאחזקה. לדוגמא, הוצאות על הגנרטורים, שירותי כבאות שמשותפים לכלל הפרויקט, טיפולי חשמל ולוחות ששייכים לכלל הפרויקט וכו'. כל הרשימה שמופיעה מתייחסת לאחזקה של מתקנים ששייכים לכלל הפרויקט וההוצאות משויכות לכלל האגפים".** המומחה הסביר כי בחן כל הוצאה והוצאה את מי משרתת, וחייב את אגף A רק בגין הוצאות של מתקנים המשרתים גם אותם, ראו עמ' 5 לפרוטוקול שורות 10-14. האמור לא הופרך.

51. באשר לאופן חלוקת ההוצאות בין אגפי הבית השונים, עיון בסעיף 6 להסכם הניהול מעלה כי לחברת הניהול ניתנה הסמכות **"לייחס את ההוצאות המתייחסות באופן בלעדי למרכז המסחרי לתשלום על ידי דיירי הנכסים הממוקמים במרכז המסחרי ואת ההוצאות המתייחסות באופן בלעדי לשטחי המשרדים לתשלום על ידי דיירי הנכסים הממוקמים בשטחי המשרדים, ואת ההוצאות המתייחסות לשטחי החניון לתשלום על ידי מפעיל החניון ואת ההוצאות שאין לייחסן באופן בלעדי למרכז המסחרי או לשטחי המשרדים, או לשטחי החניון לתשלום על ידי כלל הדיירים בפרויקט, על פי היחס שייקבע לשם כך, על ידי חברת הניהול".**

52. כן נקבע בהסכם הניהול כי **"לחברת הניהול שיקול דעת בלעדי לקבוע ולשנות את יחס חלוקת ההוצאות בין הדיירים כפי שנקבע על ידה מעת לעת, ככל שהדבר יתבקש על פי הנתונים שיהיו בידיה".**

53. על בסיס הוראות אלו התבקש המומחה לבצע ייחוס של ההוצאות שהוצאו לאגפים השונים של הבית כפי שעשה בחוות הדעת שצורפה לכתב התביעה. חוות דעת זו לא הופרכה.

54. בנוסף, הבהיר המומחה בעדותו את אופן חלוקת ההוצאות בין האגפים השונים, וזו עדותו במענה לשאלותיי בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 37-49:

"בעמוד 5 לפרוטוקול שורה 14 ציינת כי קבעת מה השיעור שנהנה ממנה אותו אגף לצורך קביעת חלקו של אותו אגף בהוצאה. כיצד קבעת מה השיעור שנהנה מכל הוצאה כל אגף?

ת: בדקתי כל הוצאה וכדי להבין מי משתמש בהוצאה לדוגמא מתקני מיזוג האוויר, מתקן מיזוג אוויר שמשרת את אגף B והקניון בלבד, הם אלה שמשתתפים בהוצאה של האגף הזה. לגבי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/556/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מעליות לדוגמא, בדקתי קומה קומה מי משתמש באותן מעליות כיוון שיש קומות משותפות לכולן ויש קומות שהן ספציפיות בתוך המשרדים ועל פי זה חילקתי את ההוצאות של השימוש לכל מעלית בנפרד ולסך כל המעליות.

ש: הבהר לדוגמא לעניין המעליות את צורת החישוב.

ת: אני מפנה לעמוד 14 לחוות דעתי, לדוגמא יש טבלה שמתארת את המתקן ואם אנחנו מסתכלים לדוגמא על דרגנוע, אנחנו רואים שהוא משרת את הקניון בלבד, 11,404 ₪ והסך הזה מושת רק על הקניון. דוגמא מעלית 3, משרתת את אגף A ואת החניון וגם את הרכוש המשותף כי היא עוברת גם בקומות משותפות במעבר הראשי של כלל הבניין, חילקתי בהתאם את ההוצאה של המעלית לשלושת המרכיבים האלה."

וראו המשך עדותו במענה לשאלותיי בעמ' 7 שורות 14-34:

כשאני מסתכלת בעמוד 14 לחוות הדעת לדוגמא בטבלה, וכן בטבלאות נוספות בעמודים אחרים אני רואה שקיימת הפרדה בעמודות ל: A, B, מלון, קניון, חניון, משותף. אבקש שתבהיר מה ההבדל בין עמודת קניון לעמודת A ובין עמודת B לבין עמודת מלון? האם הקניון לא נמצא בתוך אגף A והאם המלון לא נמצא באגף B, ומה מהות ההפרדה?

ת: המלון נמצא באגף B אבל יש לו מעליות שנפרדות מטעמי ביטחון כמובן.

ש: כשאנו מדברים על אגף A, האם אגף A אינו כולל גם את הקניון וגם את המשרדים (שביניהם גם הנתבעים), והאם כשמדברים על אגף B, אגף B אינו כולל גם את המלון?

ת: המבנה של הבניין הוא חניון, מעליו קניון, מעליו שני בניינים משרדיים. כשאני כותב A בחוות הדעת אני כולל באותה עמודה רק את יחידות המשרדים שנמצאות מעל הקניון, וכשאני כותב B בחוות הדעת אני מתכוון למשרדים שנמצאים מעל המלון.

ש: עמודת ההוצאות אשר נושאת כותרת "משותף" למי יוחסו הוצאות אלה וכיצד?

ת: כל ההוצאות שנרשמות תחת משותף משויכות לכלל האגפים, החלוקה היא על פי שטח. אם ניקח לדוגמא את מעלית 3 עמוד 14 לחוות דעתי בגינה הושתו 1468 ₪ ל"משותף", הקובייה השמאלית הכי נמוכה באותו טור, 7340 ₪ מסכמת את כל הוצאות המעליות המשותפות. הסכום הזה חולק בשורת "חלוקת משותף" לקראת סוף הטבלה בין האגפים השונים לפי חלוקת שטח. אני מפנה בעניין לסעיף 2, עמוד 5 לחוות דעתי שם התייחסתי לחלוקת השטחים ביחס להעמסת הוצאות וביחס למעלית אני מפנה לסעיף 2.1.5 שקובע ביחס למעליות שטח ה' על פיו שטח המלון הוכפל במקדם מיוחד של 20%, השטח החניון הוא מקדם העמסה של 10% מאחר ושימוש במעליות הפרויקט הוא מינימלי.

ש: כיצד נקבעו המקדמים של 20% או 10% המפורטים בסעיף 2.1.5 לחוות הדעת?



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/556/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ת: אלו אחוזים מקובלים ומוסכמות של השוק שמקובלות גם בדיור הממשלתי."

55. עדותו הייתה משכנעת וניכר כי הוא הקדיש מחשבה לאופן חלוקת ההוצאות בין אגפי הבית השונים. משלא הובאה חוות דעת מטעם הנתבעות ולא הוכחה חלוקה אחרת נכונה יותר, מוצאת אני לאמץ את אופן החלוקה שהציע המומחה.

56. יתרה מכך, זאב הלפרין מנהלה של נתבעת מס' 1 התבקש בעדותו להפנות לחישובים על בסיסם טענו הנתבעות כי נכון לחייב אותן בסך של 4 ₪ למ"ר לחודש בלבד חלף המחיר הנתבע, והשיב כי לא הביא את החישובים עמו. העד גם לא ידע להסביר מדוע לא צורפו חישובים אלו לתצהירו, ראו עדותו בעמ' 13 לפרוטוקול שורות 9-31. העד גם לא נתן הסבר מניח את הדעת מדוע שילם את דמי הניהול המלאים במשך 9 שנים ללא כל מחאה, שעה שגובה דמי הניהול היה דומה לדמי הניהול הנתבעים, ומדוע טענותיו אלו לא בא זכרם בתצהירו ראו עדותו בעמ' 13 לפרוטוקול שורות 32-50 והמשך בתחילת עמ' 14. לבסוף, העד גם לא נתן תשובה מניחה את הדעת מדוע שילם בשנת 2017 שמונה ₪ למ"ר אם סבר כי הסכום הראוי לחיובו הוא 4 ₪ למ"ר, ראו עדותו בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 40-46. משכך, בהיעדר כל חוות דעת או חישובים המוכיחים כי חישוביו של המומחה אינם נכונים, ומשעדותו של עד הנתבעות לא הייתה קוהרנטית ולא נתמכה במסמכים כלשהם, מצאתי להעדיף את עמדת המומחה בחוות דעתו.

57. זאת ועוד, מחקירת זאב הלפרין עלה כי הוצאות הניקיון המושתות על הקניון הן פי 7 מהוצאות הניקיון המושתות על המשרדים, ראו עמ' 17 לפרוטוקול שורות 36-46, אלא שלדעת הנתבעות אין מקום להשית עליהן כלל הוצאות ניקיון, מהטעם שעובדי הניקיון כלל לא מנקים בקומת המשרדים. אלא שהאמור אינו נכון, שכן, כפי שעלה מעדותו, הגעה למשרדים נעשית גם דרך הקניון, באמצעות מדרגות ומעלית, ואין גם כל מניעה מלקוחות המשרדים להשתמש בתאי השירותים שבקניון בדרכם למשרדים, ועל כן ברי כי בעלי המשרדים נהנים מחלק מהניקיון המבוצע בתחום הקניון.

58. יתרה מכך, מידת ההנאה והשימוש שמפיק בעל דירה מחלקים אלו או אחרים של הרכוש המשותף אינה מנציחה את שיעור חלקו בנשיאה בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, ולראיה בעלי דירות בקומת הקרקע בבתיים משותפים נושאים בהוצאות תחזוקת המעלית וחדר המדרגות, על אף שהם אינם עושים בהם שימוש (כל עוד לא נקבע אחרת בתקנון המוסכם של הבית), וכלל בעלי הדירות בבית נושאים בתחזוקת איטום הגג, על אף שרק בעלי דירות הגג נפגעים מאי איטומו, וכיוב'.
שירותי שמירה-

59. הנתבעות טענו כי לאגף A כלל לא נדרשים שירותי שמירה, והם מעולם לא החליטו על הצבת שמירה באגף. לטענתן, הוצאות שמירה נדרשות מהטעם שעל פי חוק רישוי עסקים קניון מחויב בשירותי שמירה, אך משרדי הנתבעות לא מחויבות בשמירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/556/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

60. רני בנדר, מנהל נתבעת מס' 1, אישר בעדותו כי במועד רכישת הנכס ידע כי הסכם הניהול כולל שירותי שמירה וכי ידע כי אחזקת הבית כוללת שירותי שמירה, ראו עדותו בעמ' 16 לפרוטוקול שורות 22-23. עיון בסעיף 3.2.10 להסכם הניהול מגלה כי כלולים בשירותי האחזקה של הבית שירותי אבטחה ושמירה בשטחים הציבוריים.

61. המומחה פירט בחוות דעתו כיצד חילק את הוצאות השמירה בין האגפים השונים, וציין כי למלון קיימת כניסה נפרדת ושירותי קבלה, ועל כן חלקו בשמירה מופחת, וכי את עלויות השמירה חילק בין יתר האגפים בהתאם לשיעור חלקו של כל אגף מסה"כ השטחים באגף. מהטבלה שצורפה בעמ' 9 לחוות דעתו ניתן לראות כי עלויות אחמ"ש וסורק, אשר נדרשות עבור מתן רישיון לקניון, לא הושתו כלל על הנתבעות ויוחסו במלואן לקניון ולחניון, וכן ניתן לראות כי על אף ששטח אגף A הוא אגף המשרדים (6,689 מ"ר) גדול באופן משמעותי משטח הקניון (4,648 מ"ר) יוחסה לאגף A עלות שנתית בגין שמירה בסך של 228,981 ₪ בלבד, חלקי 6,689 מ"ר-שטח אגף A מסתכם ל- 34.2 ₪ למ"ר לשנה ו-2.85 ₪ למ"ר לחודש, בעוד שלקניון יוחסה עלות שנתית בגין שמירה בסך של 553,687 ₪, חלקי 4,648 מ"ר-שטח הקניון, מסתכם ל- 119.1 ₪ למ"ר לשנה ו-9.93 ₪ למ"ר לחודש. מחישוב זה עולה כי הקניון משלם פי 3.5 למ"ר יותר מאגף A מה שבהחלט יכול ללמד על כך שהמומחה ביצע ניתוח וייחוס המגלם ניתוח של "סוג, אופי, כמות ועלות השירותים הניתנים לנכס מסויים או לסוג מסויים של נכסים, או של שטחים בתוך נכסים אשר מעצם אופיים צורכים יותר או פחות שירותים מנכסים אחרים בפרויקט..." כאמור בסעיף 6.3 ב. להסכם הניהול.

62. יש לזכור כי הנתבעות רכשו נכס המצוי פיזית בתוך מבנה הכולל קניון, אשר עפ"י חוק מחויב בשירותי שמירה, ומשכך, הן לקחו בחשבון כי יינתנו לכלל המבנה שירותי שמירה. לו רצו הנתבעות לרכוש נכס שאינו מחויב בשירותי שמירה צריכות היו לרכוש נכס במבנה שאינו כולל קניון על כל יתרונותיו וחסרונותיו, וראו גם תשובת המומחה בעניין בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 27-28.

63. לאור האמור, מוצאת אני לדחות דרישת הנתבעות לפטור אותן מתשלום בגין שירותי שמירה.

ריבית פיגורים-

64. בסעיף 12 להסכם הניהול נקבע כי "פיגור הדייר בתשלום של סכום כלשהו שעליו לשלם בהתאם לחוזה זה, ישלם הדייר לחברת הניהול ריבית פיגורים על הסכום שבפיגור בשיעור הנהוג בבנק לאומי לישראל בע"מ על חריגות בלתי מאושרות בחשבונות עו"ש דביטורי בתוספת 10% לשנה".

65. המומחה ניתח בחוות דעתו את הוצאות הריבית המושתות על הנתבעות מכוח הסכם הניהול, ואף צירף לחוות דעתו את שיעורי ריבית החובה של בנק לאומי לישראל. מחישוביו עולה כי הריבית השנתית עומדת על 13.2% לשנה, ובתוספת 10% לשנה, כאמור, בסעיף 12 להסכם הניהול, עומדת הריבית על 23.2% ובגינה יש לחייב הנתבעות בגין ריבית בסך כולל של 99,275.68 ₪. חישוביו אלו של המומחה לא הופרכו ואני מוצאת לקבלם ולחייב הנתבעות כמפורט.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/556/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

66. הנתבעות לא הגישו כל חוות דעת מטעמן, וגם לא עתרו למינוי מומחה מטעמי שיחווה דעתו בעניין. לאור האמור, חוות דעתו של המומחה וחישוביו לא הופרכו.

סוף דבר-

67. אני מחייבת את הנתבעות, יחד ולחוד, במלוא סכום התביעה בסך כולל של 265,534 ₪ כמפורט בסעיף 1 לפסק הדין.

הוצאות ההליך-

68. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 11-9 (נבו 28.12.2020)).

69. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

70. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא יפסקו הוצאות.

71. בתקנה 155 לתקנות נקבע:

"155. (א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.

(ב) סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט.

(ג) השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו."

72. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, ולאחר שהתרשמתי כי אין מקום לחייב את הנתבעות בהוצאות עלות המומחה בגין חוות הדעת שצורפה לכתב התביעה, מהטעם שזו ממילא נדרשה לתובעת לשם ביצוע



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/556/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חישוב נכון של חלוקת ההוצאות בין אגפי הבית השונים, אני מחייבת את הנתבעות, יחד ולחוד, לשאת בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך כולל של 36,689 ₪ כדלהלן: שכ"ט עו"ד בסך של 29,250 ₪, שכר עדות המומחה בסך של 800 ₪ ואגרת משפט בסך של 6,639 ₪. סכום זה ישולם על ידי הנתבעות, יחד ולחוד, לתובעת בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

יישלח לצדדים
ניתן היום כ"ו באב תשפ"ג (13.8.23) בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין